

0014150-28.2002.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

NILTO CARDOSO DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

NILTO CARDOSO DO NASCIMENTO devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 09 anos, 04 meses ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014150-28.2002.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0014150-28.2002.8.26.0127

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

NILTO CARDOSO DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

NILTO CARDOSO DO NASCIMENTO devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 09 anos, 04 meses de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (fls. 425/429).

Irresignado o réu recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 06/06/2017, foi dado parcial provimento ao recurso para fixar as penas em 08 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa (fls. 549/556).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 04/07/2017 (fls. 557) e em 24/07/2017 para o(s) réu (fls. 563).

Guia de recolhimento expedida.

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a NILTO CARDOSO DO NASCIMENTO, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.
de Carapicuíba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA